

๑ ๖ พ.ค. ๒๕๖๗

(ต. ๒๒.๑)

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๖๕๕/๒๕๖๑
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๙๙/๒๕๖๗

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๗

ระหว่าง { บริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้ฟ้องคดี
สำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๑
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และสัญญาทางปกครอง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขดำที่ ๑๑๗๔/๒๕๕๙ หมายเลขแดงที่ ๑๖๑๗/๒๕๖๑

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ ให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นเงิน ๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวดจำนวน ๑๕ งวด โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาทำงานรวม ๓ ครั้ง จำนวน ๔๐๐ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธาตุทอง เลขที่ ๐๑๗๐๐๔๓๘/๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นเงิน ๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท และเลขที่ ๒๑๐๐๐๐๐๐๒๘/๒๐๐๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๙๙,๑๑๕ บาท รวมเป็นเงิน



/๓,๗๒๔,๑๑๕ บาท...

๓,๗๒๔,๑๑๕ บาท มอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีทำงานแล้วเสร็จและส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ โดยได้รับเงินค่าจ้างแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมสิ่งที่ชำรุดเสียหายของอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีและบ้านพักผู้พิพากษาภายใน ๑๕ วัน หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าได้เกิดฟ้าผ่าลงบนอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ทำให้ตู้รวมระบบโทรศัพท์และเครื่องโทรสารเสียหาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ทั้งหมด สาเหตุเนื่องจากผู้ฟ้องคดีติดตั้งสายล่อฟ้าไม่ถูกต้องตามระบบหรือไม่ได้ต่อสายลงดิน จึงให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขภายใน ๑๕ วัน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ชี้แจงว่า ระหว่างวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ ถึงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขซ่อมแซมความเสียหายรายการตามหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ เรียบร้อยแล้ว ส่วนความเสียหายของตู้รวมระบบโทรศัพท์และเครื่องโทรสาร เกิดจากมีกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงลัดวงจรผ่านเข้ามาทางสายโทรศัพท์ในอัตราความเร็วสูงเกินกว่าระบบป้องกันของตู้สาขาโทรศัพท์จะสามารถรองรับได้ ปรากฏตามรายงานความเสียหายของเจ้าหน้าที่ของบริษัท บีซีคอม โปรเฟสชั่นแนล เน็ทเวิร์ค จำกัด ซึ่งเป็นผู้ขายและติดตั้งระบบตู้สาขาโทรศัพท์ให้แก่อาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี อีกทั้ง ระบบกราวด์ของตู้สาขาโทรศัพท์ก็มีการเชื่อมต่อและติดตั้งไว้ถูกต้องแล้วตามหลักวิชาการและคุณสมบัติตามข้อกำหนด ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ตรวจสอบความถูกต้องและตรวจรับงานไว้แล้ว การเกิดฟ้าผ่าอันเป็นสาเหตุทำให้ตู้รวมระบบโทรศัพท์และเครื่องโทรสารเสียหายเป็นภัยธรรมชาติซึ่งถือเป็นเหตุสุดวิสัย จึงไม่เข้าเงื่อนไขข้อ ๗ ของสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบ ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และหนังสือลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ทวงถามให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนหนังสือค้ำประกันทั้ง ๒ ฉบับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองเพิกเฉย โดยอ้างว่าผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหายจากเหตุฟ้าผ่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธาตุทอง ส่งเงินตามหนังสือค้ำประกัน จำนวน ๓,๗๒๔,๑๑๕ บาท ภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ได้แจ้งการกระทำได้ดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง และขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองพิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งเรียกร้องขอความเป็นธรรม แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทิ้งงาน ซึ่งผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ชี้แจงข้อเท็จจริงประเด็นต่าง ๆ แล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๔๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง การสั่งให้บริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด



/และนายชวลิต...

และนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ และมีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๙ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ อุทธรณ์ต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ไม่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ หรือแจ้งขอขยายระยะเวลาการพิจารณา ผู้ฟ้องคดีจึงยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ดังนี้

๑. เพิกถอนคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๔๓๘/๒๕๕๙ เรื่อง การสั่งให้บริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ทำงาน ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

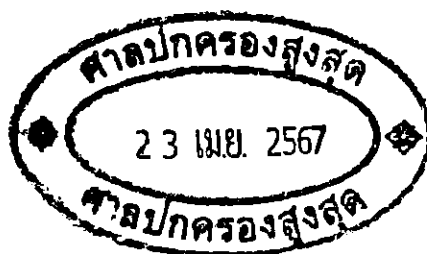
๒. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธาตุทอง เลขที่ ๐๑๗๐๐๔๓๘/๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๗ จำนวน ๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท

๓. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองคืนหนังสือค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธาตุทอง เลขที่ ๒๑๐๐๐๐๐๐๒๘/๒๐๐๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๙๙,๑๑๕ บาท

๔. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองชำระค่าธรรมเนียมนี่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่หมดภาระ การค้ำประกัน (วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๑) จนถึงปัจจุบันแทนผู้ฟ้องคดี เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองมีหนังสือแจ้งธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เรื่อง หมดภาระ การค้ำประกันของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือค้ำประกันทั้งสองฉบับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๑

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีตามคำขอข้อ ๒ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ ไว้พิจารณา เนื่องจากผู้ฟ้องคดีเคยฟ้องคดีหมายเลขดำที่ ๑๓๘๖/๒๕๕๘ ตามคำขอ ดังกล่าวต่อศาลปกครองชั้นต้น ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาเป็นคดี หมายเลขแดงที่ ๒๑๗๖/๒๕๕๘ เพราะผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาห้าปีนับแต่วันที่ รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี เมื่อคดีดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ของ ศาลปกครองสูงสุด คำฟ้องตามคำขอข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ คดีนี้ จึงเป็นการฟ้องเรื่องเดียวกันนั้น ต่อศาลเดียวกันอีก ซึ่งต้องห้ามตามข้อ ๓๖ (๑) แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการ ในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้ทำงานตามสัญญาและส่งมอบงาน งวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ ประธานกรรมการตรวจการจ้างได้รับหนังสือ เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ และกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ โดยให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ระยะเวลา



/รับผิด...

รับผิดชอบความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ๒ ปี ตามสัญญาจ้างข้อ ๗ จึงครบกำหนดในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ในระหว่างเวลาดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พบความชำรุดบกพร่องหลายรายการ และมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมดังนี้ (๑) อาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี และบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ซึ่งศาลจังหวัดนาทวีมีหนังสือแจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า มีรายการชำรุดบกพร่องหลายรายการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซม และผู้ฟ้องคดีเข้ามาแก้ไขซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ต่อมา ศาลจังหวัดนาทวีตรวจพบความชำรุดบกพร่องเพิ่มเติมอีกหลายรายการ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหลายครั้ง ผู้ฟ้องคดีเข้าแก้ไขแล้ว แต่มีบางรายการที่ยังซ่อมแซมไม่แล้วเสร็จ และบางรายการยังไม่ได้ซ่อมแซม กรณีถนนทางเข้าอาคารทวดตัว และผิวจราจรชำรุดทั่วบริเวณศาลและบ้านพัก ศาลจังหวัดนาทวีมีหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งว่า กรณีถนนทางเข้า และรอบ ๆ อาคารศาลมีสภาพชำรุดมาก และผู้ฟ้องคดีไม่ซ่อมแซม ศาลจังหวัดนาทวีขอให้พิจารณาจ้างผู้รับจ้างรายอื่นเข้าแก้ไขซ่อมแซมแทน เพื่อให้ทันพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาล ต่อมา ศาลจังหวัดนาทวีทำสัญญาจ้างทำห้ส่วนจำกัดหาดใหญ่ กรู๊ป ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณศาลจังหวัดนาทวี เป็นเงิน ๑,๖๖๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาเลขที่ ๓/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๓ และสำนักบริหารงานออกแบบและก่อสร้างมีบันทึกข้อความลงวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ แจ้งผลการตรวจสอบเนื้องานตามสัญญาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน โดยมีค่าใช้จ่ายที่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีเป็นเงิน ๑,๓๑๙,๖๑๙.๑๙ บาท (๒) กรณีเกิดฟ้าผ่าลงบนอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ทำให้ตู้รวมระบบโทรศัพท์และเครื่องโทรสารเสียหาย โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้ทั้งหมด สาเหตุเนื่องจากผู้ฟ้องคดีติดตั้งสายล่อฟ้าไม่ถูกต้องตามระบบ หรือไม่ได้ติดตั้งสายลงดินทำให้เกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแก้ไขซ่อมแซม แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๐ ตอบว่า ก่อสร้างและติดตั้งสายล่อฟ้าถูกต้องตามระบบและรูปแบบรายการ เหตุที่เกิดขึ้นเป็นภัยธรรมชาติสุดวิสัยยากที่จะป้องกันได้ จึงไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๗ ของสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายในกรณีดังกล่าวได้ ต่อมา กองออกแบบและก่อสร้างมีบันทึกข้อความลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งผลการตรวจสอบว่า ระบบสายล่อฟ้าที่ติดตั้งเป็นเพียงระบบป้องกันฟ้าผ่าอาคารมิได้ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) เมื่อความเสียหายจากเหตุฟ้าผ่าอยู่ในช่วงระยะเวลาประกัน ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแก้ไขซ่อมแซมอีกหลายครั้ง แต่ผู้ฟ้องคดียังคงยืนยันว่าไม่อยู่ในความรับผิดชอบของตน และข้อโต้แย้งยังไม่สามารถหาข้อยุติได้ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือเชิญผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นในวันที่

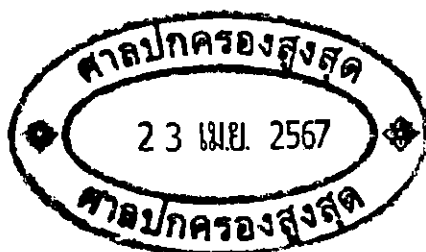


/๑๖ ตุลาคม...

๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๑ ณ ศาลจังหวัดนาทวี แต่ผู้ฟ้องคดีไม่มาร่วมประชุม ศาลจังหวัดนาทวีมีหนังสือ ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ได้จัดซื้อตู้รวมระบบโทรศัพท์ ทดแทนจากบริษัท แอดวานซ์ คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นเงิน ๒๘๐,๓๔๐ บาท ตามสัญญา เลขที่ ๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๒ กรณีเครื่องโทรสารที่ชำรุดจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า สำนักบริหารทรัพยากรสินมีบันทึกข้อความลงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๘ แจ้งว่า ศาลจังหวัดนาทวี ได้นำเครื่องโทรสารมาติดตั้งเองและจากการตรวจสอบแบบรูปรายการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศาลจังหวัดนาทวี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ (BOQ) ไม่พบรายการครุภัณฑ์เครื่องโทรสาร ดังนั้น แม้ว่าเครื่องโทรสารจะชำรุดเนื่องจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าก็ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี และเมื่องานจ้างมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นหลายรายการในระหว่างเวลารับประกันตามสัญญา แม้ว่ากรณีความเสียหายของตู้รวมระบบโทรศัพท์จะยังหาข้อยุติไม่ได้ แต่ความเสียหายของอาคาร ที่ทำการศาล บ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบหลายรายการที่เกิดขึ้นในระหว่างเวลารับประกันงาน แต่ผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขซ่อมแซมภายในกำหนดเวลา จึงถือเป็นเหตุลงโทษผู้ทำงานตามข้อ ๔ แห่งระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบข้อ ๑๔๕ ทวิ (๓) แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบ ข้อ ๑๔๕ ณ แห่งระเบียบดังกล่าว ดังนั้น คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๔๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ทำงาน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว

ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ อ้างว่ามีความชำรุดบกพร่องของ งานจ้างหลายรายการ ได้แก่ กรณีตู้รวมระบบโทรศัพท์เสียหายจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงบนอาคาร ที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี กรณีความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่ผู้ฟ้องคดีเข้ามาแก้ไขแล้ว แต่บางรายการยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จ และบางรายการยังไม่ได้แก้ไข และกรณีถนนทางเข้าอาคารทรุดตัวและผิวจราจรชำรุดทั่วบริเวณ ศาลและบ้านพัก ซึ่งจะได้วินิจฉัยในแต่ละกรณี ดังนี้

(๑) กรณีตู้รวมระบบโทรศัพท์เสียหาย เห็นว่า ตามรายการประกอบแบบงาน ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ข้อ ๑๖ ระบบโทรศัพท์ ... ๑.๒ (๑๑) กำหนดว่า ต้องติดตั้งอุปกรณ์ SURGE PROTECTION ไว้ในทุกจุดที่ต้องเชื่อมต่อวงจรกับอุปกรณ์อื่น ๆ คือ INCOMING LINE และ POWER SUPPLY และทุกคู่สายที่เดินอยู่ภายนอกอาคาร ข้อเท็จจริงได้ตามผลการ ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าและวิศวกรโยธา กองออกแบบและก่อสร้างของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ผู้ฟ้องคดีติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเพื่อป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาใน ระบบทางสายโทรศัพท์ (INCOMING LINE) โดยใช้อุปกรณ์ชนิด GAS DISCHARGE PROTECTOR ถูกต้องตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ขออนุมัติใช้ และติดตั้งระบบลงกราวด์ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดี



ไม่ได้ติดตั้ง...

ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) และมีได้ปรากฏเอกสารการขออนุมัติใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) มีเพียงแต่เอกสารการขออนุมัติใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชนิด GAS DISCHARGE PROTECTOR ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ติดตั้งเพื่อป้องกันไฟกระชากที่เข้ามายังระบบโทรศัพท์ทางสายโทรศัพท์ (INCOMING LINE) เท่านั้น จึงรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบโทรศัพท์ทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) ตามรายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารข้อ ๑๖ ดังนั้น แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วเหตุสุดวิสัยเป็นเหตุที่ไม่สามารถป้องกันหรือใช้ความระมัดระวังได้ อันได้แก่ อุทกภัย แผ่นดินไหว พายุ ฟ้าผ่า เป็นต้น ประกอบกับเหตุสุดวิสัยก็มีข้อบ่งชี้เหตุที่เกิดขึ้นจากความประมาทหรือจากการไม่ใช้ความระมัดระวังอย่างเพียงพอ แต่กรณีเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงบนอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี ซึ่งทำให้ตู้รวมระบบโทรศัพท์เสียหาย เกิดขึ้นจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ไม่ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจอ้างเหตุสุดวิสัยกับกรณีดังกล่าวได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ จึงเป็นการประพฤติดิตตามข้อ ๗ ของสัญญาจ้าง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าก่อสร้างสายล่อฟ้าถูกต้องตามระบบและรูปแบบรายการ โดยที่ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจสอบถูกต้องและตรวจรับงานงวดสุดท้ายแล้ว หากเกิดความเสียหายกับตู้รวมระบบโทรศัพท์จากเหตุการณ์ฟ้าผ่า ก็ต้องถือว่าผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องด้วยตามข้อ ๗๒ (๑) (๒) (๔) และ (๕) และข้อ ๗๓ (๑) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง เมื่อตู้รวมระบบโทรศัพท์เสียหายจากเหตุการณ์ฟ้าผ่า ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามข้อ ๗ ของสัญญาจ้าง โดยผู้ฟ้องคดีไม่อาจอ้างความประมาทเลินเล่อในการตรวจรับงาน อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งไม่ใช่กรณีการปฏิบัติตามสัญญา มาเป็นประโยชน์ เพื่อให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของตู้รวมระบบโทรศัพท์ ข้อกล่าวอ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้

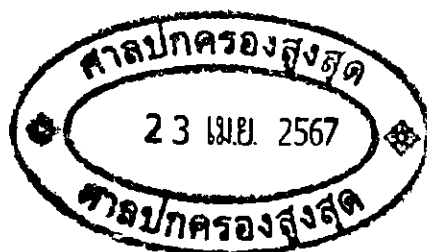
(๒) กรณีความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ ทางพิจารณาได้เห็นว่า ยังมีสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดหลายรายการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ปรับปรุง และที่เกิดความชำรุดเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการ เช่น ระบบสัญญาณโทรศัพท์ไม่มีสัญญาณ ไฟรั่ว ด้านหน้าอาคารศาลไม่ติดตลอดแนว ไฟสปอตไลท์ส่องป้ายศาลใช้งานไม่ได้ เก้าอี้สำหรับผู้พิพากษาและคู่ความในห้องพิจารณาคดีขาดจำนวน ๑๓ ตัว บ้านพักผู้พิพากษาเลขที่ ๑๘๕/๒



/หลังคารั่ว...

หลังคารั่ว ซึ่งความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นในระหว่างเวลารับประกันตามสัญญา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมแล้วหลายครั้ง ปรากฏตามหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ หนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ แต่ผู้ฟ้องคดี ยังไม่ได้ดำเนินการโดยอ้างว่าพร้อมที่จะรับผิดชอบโดยจะส่งเจ้าหน้าที่ไปซ่อมแซมให้เรียบร้อย ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ และเนื่องจากใกล้หมดเวลาประกันในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ หากศาลจังหวัดนาทวีมีรายการซ่อมแซมเพิ่มเติมขอให้รับแจ้งเพื่อที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ซ่อมแซมไป ในคราวเดียวกัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือแจ้งแล้วแต่ผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไข กรณีจึงรับฟังได้ว่า มีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดี เมื่อปรากฏว่าผู้ฟ้องคดี ไม่ได้แก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จภายในเวลาประกัน จึงเป็นการประพฤติผิดข้อ ๗ ของสัญญา

(๓) กรณีถนนทางเข้าอาคารหูดตัวและผิวจราจรชำรุดทั่วบริเวณศาลและบ้านพัก ทางพิจารณาได้ความว่า ศาลจังหวัดนาทวีมีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ บังคับใช้สิทธิตามสัญญาจ้างเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมถนนทางเข้าศาลซึ่งเกิดการยุบตัว หูดลงตลอดแนวทางและพังแล้วหลายจุด โดยเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไม่ถูกต้อง ตามมาตรฐานแห่งวิชา จึงรับฟังข้อเท็จจริงได้ว่า ความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายในกำหนดเวลา รับประกันในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องรับทำการแก้ไข ให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไขซ่อมแซม โดยอ้างว่าความชำรุดบกพร่อง เกิดขึ้นภายหลังพ้นกำหนดเวลาประกัน เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีการก่อสร้างอาคารเพิ่มเติม ได้แก่ บ้านพักอาคารข้าราชการศาลยุติธรรม ๑ หลัง จำนวน ๒๔ ห้อง และบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๒ หลัง บริเวณรอบอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี ระหว่างช่วงปีงบประมาณ ๒๕๕๑ ถึงปีงบประมาณ ๒๕๕๒ ทำให้ต้องมีรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีน้ำหนักมาก และอุปกรณ์อื่น ผ่านเข้าออกบริเวณอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุ ทำให้ถนนได้รับความเสียหาย มีลักษณะเป็นหลุม แตกร้าว ผิวหน้าถนนหลุดออกมาเป็นแผ่น ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทำสัญญาจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด มิตรแสงวิศวกรรม ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน ๒๔ หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศาลจังหวัดนาทวี ตามสัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๕๒ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และศาลจังหวัดนาทวี ทำสัญญาจ้างบริษัท อาร์ ซี ดีคอน จำกัด ก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา จำนวน ๒ หน่วย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ศาลจังหวัดนาทวี ตามสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งสัญญาทั้งสองฉบับได้จัดทำขึ้นภายหลังเกิดความชำรุดบกพร่องของถนนทางเข้าอาคาร ศาลจังหวัดนาทวีและผิวจราจรทั่วบริเวณศาลและบ้านพัก ข้ออ้างของผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจรับฟังได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไขซ่อมแซมถนนทางเข้าอาคารภายในกำหนดเวลาประกัน จึงเป็นการ ประพฤติผิดข้อ ๗ ของสัญญาจ้าง



/จากเหตุผล...

จากเหตุผลดังได้วินิจฉัยมาข้างต้น จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดสัญญาจ้าง ข้อ ๗ กรณีไม่แก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดี อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไว้ไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน แห่งหลักวิชา จึงเป็นกรณีตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จะมีคำสั่งให้เป็นผู้ทำงานได้ตามข้อ ๑๔๕ ทวิวรรคห้า ของระเบียบดังกล่าว ประกอบข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดี และนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ทำงาน จึงรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการกระทำโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า หากพิจารณาตามมาตรฐานแห่งหลักวิชาแล้ว ต้องแยกระบบไฟ ที่เข้ามาในระบบโทรศัพท์เป็น ๒ ส่วน คือ ระบบป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบสายโทรศัพท์ (INCOMING LINE) และทางแหล่งจ่ายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่น ๆ (POWER SUPPLY) ผู้ฟ้องคดี ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเข้ามาในระบบทางสายโทรศัพท์ โดยใช้อุปกรณ์ถูกต้องตาม คุณสมบัติอุปกรณ์ที่ขออนุมัติใช้และได้ติดตั้งระบบลงกราวนด์ถูกต้องแล้ว แต่เหตุฟ้าผ่าทำให้เกิด กระแสไฟฟ้าแรงสูงผ่านมาทางสายโทรศัพท์ (INCOMING LINE) ทำให้เกิดการไหม้ของตัวกระจาย สายโทรศัพท์ (MDF) เป็นเหตุให้ตู้ระบบโทรศัพท์ชำรุดและเครื่องโทรสารเสียหาย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ ระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) เพราะหากกระแสไฟฟ้าแรงสูงผ่านเข้าทางแหล่งจ่าย ไฟฟ้า (POWER SUPPLY) ต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นเสียหายด้วย นอกจากนี้ หากผู้ฟ้องคดีไม่ได้ติดตั้ง อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) ก็ถือเป็นเพียง ความผิดจากการไม่ขออนุมัติใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่เกี่ยวกับเรื่องการรับประกันความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงควรมีหนังสือทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้เรียบร้อย อีกทั้ง ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังยอมรับว่าความเสียหายของระบบตู้รวมระบบโทรศัพท์ยังคงหาข้อยุติไม่ได้ แต่กลับมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน โดยถือเอารายงานตรวจสอบความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีนำวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริง เข้าชี้แจงเหตุผล การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ส่วนความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีพร้อมบ้านพักและ สิ่งก่อสร้างประกอบ นั้น ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขซ่อมแซมแล้วหลายรายการ บางรายการแก้ไขซ่อมแซมแล้ว แต่ยังคงเกิดขึ้นซ้ำเนื่องจากปัญหาของการออกแบบครุภัณฑ์ตั้งแต่ต้น เช่น แก้วอิฐสำหรับผู้พิพากษา และคู่ความในห้องพิจารณาคดี ซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่คงทน ใช้การไม่ได้ และมีปัญหาเช่นเดียวกับทุกศาล ไม่ใช่เพียงศาลจังหวัดนาทวี โดยผู้ฟ้องคดีได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงแก้วอิฐในวาระการประชุมก่อสร้าง



/อาคาร...

อาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุญาต นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมแล้ว เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวีกลับพบความเสียหายจากการใช้งาน แม้จะอยู่ภายในเวลารับประกันก็ถือว่าไม่เข้าเงื่อนไขตามข้อ ๗ ของสัญญาจ้าง เนื่องจากความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำไม่เรียบร้อยหรือทำไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชา

ส่วนกรณีถนนทางเข้าอาคารหลุดตัวและผิวจราจรชำรุดทั่วบริเวณศาลและบ้านพัก นั้น ศาลจังหวัดนาทวีได้มีหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าซ่อมแซมถนนโดยรอบอาคาร แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ซ่อมแซม เนื่องจากเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการก่อสร้างบ้านพักอาคารชุดข้าราชการศาลยุติธรรม ในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่มีรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีน้ำหนักมาก เช่น ปูน หิน ทราย เหล็ก และอุปกรณ์อื่น ๆ เข้าออกบริเวณรอบอาคารที่ทำการศาลอย่างต่อเนื่อง เป็นเหตุให้พื้นถนนชำรุดเสียหายอย่างรวดเร็ว

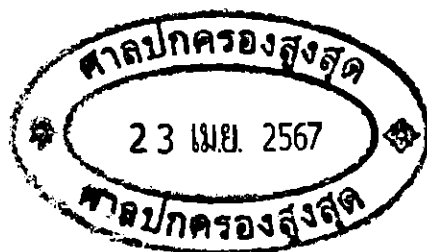
ขอให้ศาลปกครองสูงสุดกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้เพิกถอนคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๔๓๘/๒๕๕๔ เรื่อง การสั่งให้บริษัทพีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด และนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัทพีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ทำงานลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔

ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองแก้อุทธรณ์ว่า ตามข้อกำหนดในรายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารข้อ ๑๖ ระบบโทรศัพท์ ผู้ฟ้องคดีต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามายังระบบโทรศัพท์ ซึ่งแยกตามลักษณะการเข้ามาในระบบ ออกเป็น ๒ ส่วน คือ ในระบบทางสายโทรศัพท์ (INCOMING LINE) และทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) โดยผู้ฟ้องคดีได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางสายโทรศัพท์ (INCOMING LINE) โดยใช้อุปกรณ์ชนิด GAS DISCHARGE PROTECTOR ถูกต้องตามคุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ขออนุมัติใช้ และได้ติดตั้งระบบกราวด์ถูกต้อง แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) และจากการตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติใช้วัสดุและอุปกรณ์งานระบบโทรศัพท์ ไม่มีเอกสารการขออนุมัติใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบโทรศัพท์ทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) มีเพียงแต่เอกสารการขออนุมัติใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากชนิด GAS DISCHARGE PROTECTOR ซึ่งป้องกันไฟกระชากที่เข้ามายังระบบทางสายโทรศัพท์ (INCOMING LINE) เท่านั้น เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) ซึ่งกำหนดไว้ในรายการประกอบแบบงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้าง จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ตามสัญญา และเมื่อผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขความชำรุดบกพร่องของตูมรวมระบบโทรศัพท์ รวมทั้งความชำรุดบกพร่องอื่นของอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีและสิ่งก่อสร้างประกอบรายการภายในเวลาที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ กำหนด เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต้องจ้างผู้รับจ้างรายใหม่



/เข้าซ่อมแซม...

เข้าซ่อมแซมแทน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้นอกจากนี้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ฟ้าผ่าทำให้ตูมระบบโทรศัพท์เสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแก้ไขหลายครั้ง จึงถือว่าได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขความบกพร่องแล้ว ส่วนในชั้นการพิจารณาให้เป็นผู้ทำงานนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ ศย ๐๒๑/๖๓๓๗ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และหนังสือ ที่ ศย ๐๒๑/๖๓๓๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ขอให้ผู้ฟ้องคดีและนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ชี้แจงข้อเท็จจริงการที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาภายในเวลาที่กำหนด ถือเป็นเหตุให้ออกคำสั่งผู้ทำงาน ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๔ ประกอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๔๕ ทวิ (๓) และข้อ ๑๔๕ ฉ แล้ว ต่อมา เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว คณะอนุกรรมการพัสดุในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ จึงมีมติให้ผู้ฟ้องคดีและนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี เป็นผู้ทำงาน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนายชวลิต บุญชัยวัฒนา เป็นผู้ทำงาน ตามคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๔๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลเหตุการพิจารณาเป็นผู้ทำงานตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าความชำรุดบกพร่องของงานเกิดจากการใช้งานไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำงานไม่เรียบร้อยหรือไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชา นั้น ความชำรุดบกพร่องหลายรายการ เช่น รอยแตกร้าวรอบบริเวณอาคารศาลทุกด้าน บริเวณหน้าต่างอาคารศาล มีน้ำไหลซึม บ้านพักผู้พิพากษาหลังคารั่ว อาคารชุดข้าราชการหลังคารั่ว ฝ้าเพดานทะลุ ท่อประปาที่ผนังรั่วซึม รอยแตกร้าวระหว่างเสากับพื้นอาคารด้านหลังอาคารศาล ผิวจารจรชำรุดหมดทั่วบริเวณศาลและบ้านพัก บ้านพักผู้พิพากษาทุกหลังขอบบันไดด้านหน้าและด้านหลังแตกร้าว เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างโดยตรง มิได้เกิดขึ้นจากลักษณะการใช้งานตามธรรมดา จึงเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากผู้ฟ้องคดีใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้มันไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา และเกิดขึ้นภายในกำหนดเวลารับประกัน คือ ภายในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ จึงเป็นความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องแก้ไขซ่อมแซม เมื่อผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๗ ของสัญญา ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่ากรณีถนนทางเข้าอาคารชุดตัวและผิวจารจรชำรุดทั่วบริเวณศาลและบ้านพักเป็นช่วงเวลาเดียวกับที่มีการก่อสร้างบ้านพักอาคารชุดข้าราชการศาลยุติธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๒ เนื่องจากต้องมีการบูรทุกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากเข้าออกบริเวณรอบอาคารที่ทำการศาลอย่างต่อเนื่องเป็นเหตุให้ถนนรอบ ๆ ที่ทำการศาลไม่สามารถทานน้ำหนักได้ นั้น ก็เกิดขึ้นภายในกำหนดเวลารับประกันและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่จะต้องแก้ไขซ่อมแซม ส่วนที่ศาลจังหวัดนาทวี



/มีหนังสือ...

มีหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งว่า ถนนทางเข้าและรอบ ๆ อาคารศาลมีสภาพชำรุดมาก และผู้รับจ้างไม่ดำเนินการซ่อมแซม ขอให้พิจารณาจ้างผู้รับจ้างรายอื่นเข้าแก้ไขซ่อมแซมแทน เพื่อให้ทันพิธีวางศิลาฤกษ์และเปิดอาคารที่ทำการศาล นั้น เป็นการขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิจารณาจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เพื่อซ่อมแซมถนนทางเข้าและรอบอาคารศาลซึ่งเกิดความชำรุดบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลารับประกันผลงาน มิใช่หนังสือที่แสดงว่าความชำรุดบกพร่องได้เกิดขึ้นในวันดังกล่าว กรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม เลขที่ ๕๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เลขที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ นั้น ผู้รับจ้างตามสัญญาจ้างทั้งสองฉบับเริ่มทำงานก่อสร้างภายหลังจากที่ความชำรุดบกพร่องของถนนรอบบริเวณศาลจังหวัดนาทวีและบ้านพักได้เกิดขึ้นแล้ว ดังนั้น ความเสียหายที่เกิดขึ้นจึงมิได้มีความเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรมและบ้านพักผู้พิพากษาในบริเวณศาลจังหวัดนาทวี ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง

คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดไม่จัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี คู่กรณีไม่ได้ยื่นคำแถลงเป็นหนังสือ และไม่ได้แจ้งความประสงค์ให้ศาลจัดให้มีการนั่งพิจารณาคดี ศาลได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์เป็นหนังสือของตุลาการผู้แถลงคดี

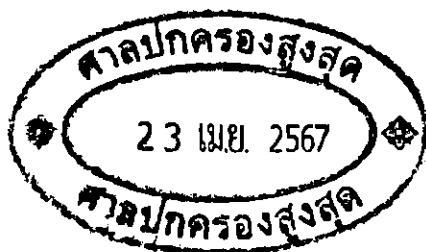
ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาพยานหลักฐานในคำฟ้อง คำให้การ คำคัดค้าน คำให้การ คำให้การเพิ่มเติม คำอุทธรณ์ และคำแก้อุทธรณ์แล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ทำสัญญาเลขที่ ๕๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ จ้างให้ผู้ฟ้องคดีก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เป็นเงิน ๗๒,๕๐๐,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างเป็นงวด จำนวน ๑๕ งวด โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานภายในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๔๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๔๘ ผู้ฟ้องคดีได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้างรวม ๓ ครั้ง จำนวน ๔๐๐ วัน เป็นสิ้นสุดสัญญาในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๙ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธาตุทอง เลขที่ ๐๑๗๐๐๔๓๘/๑ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ เป็นเงิน ๓,๖๒๕,๐๐๐ บาท และเลขที่ ๒๑๐๐๐๐๐๒๘/๒๐๐๖ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๔๙ เป็นเงิน ๙๙,๑๑๕ บาท รวมเป็นเงิน ๓,๗๒๔,๑๑๕ บาท มามอบให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ผู้ฟ้องคดีทำงานตามสัญญาและส่งมอบงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยให้ถือว่าผู้ฟ้องคดี



/ส่งมอบงาน...

ส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ และชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานงวดสุดท้าย ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีเข้าแก้ไขซ่อมแซมรายการชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี และบ้านพักผู้พิพากษา ซึ่งผู้ฟ้องคดีเข้าแก้ไขซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมตู้รวมระบบโทรศัพท์ชำรุดและเครื่องโทรสารที่เสียหายจากเหตุการณ์ฟ้าผ่าลงบนอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไขซ่อมแซม ศาลจังหวัดนาทวีมีหนังสือลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๑ รายงานผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า ยังมีสิ่งก่อสร้างและรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุดบกพร่องที่แจ้งผู้ฟ้องคดีแล้ว แต่ยังไม่ได้แก้ไขปรับปรุง และมีความชำรุดบกพร่องเพิ่มขึ้นอีกหลายรายการก่อนสิ้นสุดระยะเวลาประกัน ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมรายการ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๒ แจ้งผลการตรวจสอบว่า กรณีฟ้าผ่าอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีเป็นเหตุให้ตู้รวมระบบโทรศัพท์เสียหายอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีและให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้แก้ไข ภายหลังครบเวลาการประกันความชำรุดบกพร่อง ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือทวงถามผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ให้คืนหนังสือค้ำประกันทั้ง ๒ ฉบับ แต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่คืนและมีหนังสือลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ แจ้งให้ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขาธาตุทอง ส่งเงินตามหนังสือค้ำประกันทั้ง ๒ ฉบับ จำนวน ๓,๗๒๔,๑๑๕ บาท ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ โต้แย้งและขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ พิสูจน์ข้อเท็จจริงกรณีฟ้าผ่าโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเป็นที่ยอมรับ พร้อมทั้งเรียกร้องขอความเป็นธรรม ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงเหตุผลข้อเท็จจริงที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญาภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ มิฉะนั้น จะถือว่าผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ที่ทำงาน ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๔๓๘/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๔ สั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท ฟิวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ทำงาน และมีหนังสือลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๕๔ แจ้งคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ อุทธรณ์คำสั่ง แต่ไม่ได้รับแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์หรือแจ้งขอขยายระยะเวลาการพิจารณา จึงได้ยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นจึงยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดเป็นคดีนี้



/ศาลปกครองสูงสุด...

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณากฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยแล้ว

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า คำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๔๓๘/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๘ ที่สั่งให้ผู้ฟ้องคดีและนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ทำงาน เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๔ กำหนดว่า การใดมิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ โดยอนุโลม เว้นแต่ ก.บ.ศ. จะมีมติเป็นอย่างอื่น และข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทำอันเป็นการทำงานให้สำนักงานเรียกผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่มีข้อเท็จจริงอันควรมีข้อสงสัยนั้น มาชี้แจงข้อเท็จจริงตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่สงสัยไปยังบุคคลดังกล่าวพร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อได้รับทราบคำชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้รายงานเลขาธิการเพื่อพิจารณาคำชี้แจงดังกล่าว หากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจงภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้ถือว่ามีความผิดอันควรเชื่อได้ว่าการกระทำอันเป็นการทำงาน และให้พิจารณาไปตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป และหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะอนุกรรมการพัสดุตามข้อ ๙ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ก็ให้เลขาธิการสั่งให้บุคคลนั้นเป็นผู้ทำงาน โดยระบุชื่อผู้ทำงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานให้ส่วนราชการภายในสำนักงานทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทำงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย และระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ ... (๓) พัสดุที่ซื้อหรือจ้างทำ เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง และไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจ้างไม่ได้มาตรฐาน หรือวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทำให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ ... ข้อ ๑๔๕ ฉ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ... ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้รักษาการตามระเบียบนี้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทำงานด้วย และสัญญาจ้างก่อสร้าง



/อาคาร...

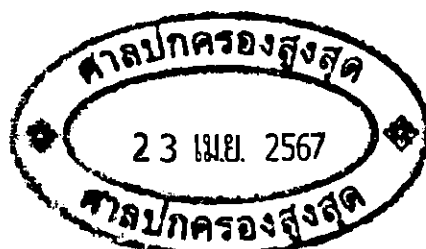
อาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ เลขที่ ๕๔/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๔๗ ข้อ ๗ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง กำหนดว่า เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๖ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับ โดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการ ดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างหรือไม่ทำการแก้ไข ให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

ข้อเท็จจริงได้ความว่า ภายหลังจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือส่งมอบงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๙ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้ตรวจรับงานงวดสุดท้ายเมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๙ โดยให้ถือว่าผู้ฟ้องคดีส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้รับมอบงาน ในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ และชำระค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีจะต้องรับประกัน ความชำรุดบกพร่องเป็นเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๔๙ คือ วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายอันเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีจากการใช้วัสดุ ที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา โดยผู้ฟ้องคดี จะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่ยอมรับโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใด ๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้ฟ้องคดีบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้ฟ้องคดีต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย ตามนัยข้อ ๗ ของสัญญา และเนื่องจากเหตุแห่งการออกคำสั่งให้เป็นผู้ทำงานที่พิพาทในคดีนี้ สืบเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานที่ส่งมอบตามที่ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือขอให้แก้ไขงาน คดีจึงมีประเด็นต้องวินิจฉัยก่อนว่า ผู้ฟ้องคดีจะต้อง รับผิดแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานที่ส่งมอบแก่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองหรือไม่ โดยแยก พิจารณาความความชำรุดบกพร่องของงานในแต่ละกรณีดังนี้ (๑) กรณีตู้รวมระบบโทรศัพท์เสียหาย จากเหตุฟ้าผ่าที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากเข้ามาในระบบทางสายโทรศัพท์ (INCOMING LINE) โดยถูกต้องตามคุณสมบัติที่ขออนุมัติใช้และได้ติดตั้งระบบลงกราวนด์ถูกต้องแล้ว แต่เหตุฟ้าผ่า ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแรงสูงผ่านมาทางสายโทรศัพท์ (INCOMING LINE) ทำให้เกิดการไหม้



/ของตัวกระจาย...

ของตัวกระจายสายโทรศัพท์ (MDF) ผ่านมาทางสายโทรศัพท์ เป็นเหตุให้ตู้ระบบโทรศัพท์ชำรุด และเครื่องโทรสารเสียหาย ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) เพราะหากกระแสไฟฟ้าแรงสูงผ่านเข้าทางแหล่งจ่ายไฟ ต้องมีเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดอื่นเสียหายด้วย นอกจากนี้ หากไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) ก็ถือเป็นเพียงความผิดจากการไม่ขออนุมัติใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ไม่เกี่ยวกับเรื่องการรับประกันความเสียหาย ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงควรมีหนังสือทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการให้เรียบร้อย อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองยังยอมรับว่าความเสียหายของระบบตู้รวมระบบโทรศัพท์ยังคงหาข้อยุติไม่ได้ แต่กลับมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน โดยถือเอารายงานตรวจสอบความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีนำวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าอย่างแท้จริงเข้าชี้แจงเหตุผล การออกคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย เห็นว่าตามรายการประกอบแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี ข้อ ๑๖ กำหนดว่า ระบบโทรศัพท์ (๑๑) ต้องติดตั้งอุปกรณ์ SURGE PROTECTION ไว้ทุกจุดที่ต้องเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ คือ INCOMING LINE และ POWER SUPPLY และทุกจุดที่เดินอยู่ภายนอกอาคาร อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากจึงทำหน้าที่ป้องกันกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงเข้ามาในระบบสายโทรศัพท์และระบบสายไฟฟ้า ซึ่งผู้ฟ้องคดีรับว่าได้มีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบโทรศัพท์ทางสายโทรศัพท์ (INCOMING LINE) โดยใช้อุปกรณ์ชนิด GAS DISCHARGE PROTECTOR ถูกต้องตามคุณสมบัติที่ขออนุมัติใช้ และได้ติดตั้งระบบกราวด์ถูกต้องแล้ว แต่ไม่ได้ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) และไม่มีเอกสารการขออนุมัติใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากที่เข้ามาในระบบทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามรายการประกอบแบบอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา เมื่อเหตุฟ้าผ่าอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าแรงดันสูงทำลายตู้รวมระบบโทรศัพท์เสียหาย จึงถือเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบให้ผู้ฟ้องคดีเรียบร้อย ตามข้อ ๗ ของสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ หนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ ให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมตู้รวมระบบโทรศัพท์ และมีหนังสือลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๑ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีรับผิดชอบตามรายการประมาณการและค่าใช้จ่ายเป็นเงิน ๓๘๑,๖๐๐ บาท ตามบันทึกข้อความกองออกแบบและก่อสร้างลงวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งมีรายการประมาณราคาก่อสร้างลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๑ ลำดับที่ ๔.๑.๓ SURGE GUARD ป้องกันไฟกระชากและไฟกระเพื่อม ซึ่งเป็นอุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก (SURGE PROTECTION) ที่เข้ามาทางแหล่งจ่ายไฟฟ้า (POWER SUPPLY) ตามรายการประกอบแบบข้อ ๑๖ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสัญญารวมอยู่ด้วย แต่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ปฏิเสธความรับผิดชอบแก้ไขซ่อมแซมตู้สาขา

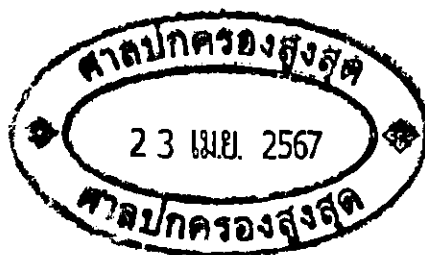


/โทรศัพท์...

โทรศัพท์ที่เสียหาย จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีประพฤติผิวดสัญญาข้อ ๗ โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาข้ออ้างอื่นในอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีที่ปฏิเสธความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของตู้รวมระบบโทรศัพท์

(๒) กรณีความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวี พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ นั้น ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีได้แก้ไขซ่อมแซมรายการความชำรุดบกพร่องแล้วหลายรายการ บางรายการแก้ไขซ่อมแซมแล้ว แต่ยังคงเกิดขึ้นซ้ำเนื่องจากปัญหาของการออกแบบครุภัณฑ์ตั้งแต่ต้น เช่น แก้วสำหรับผู้พิพากษาและคู่ความในห้องพิจารณาคดี ซึ่งเป็นรุ่นที่ไม่คงทน ใช้การไม่ได้ และมีปัญหาเช่นเดียวกับทุกศาล ไม่ใช่เพียงศาลจังหวัดนาทวี โดยผู้ฟ้องคดีได้เสนอขอเปลี่ยนแปลงแก้วในวาระการประชุมก่อสร้างอาคารที่ทำการศาลจังหวัดนาทวีแล้ว แต่ไม่ได้รับการอนุญาต นอกจากนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมแล้ว เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนาทวีกลับพบความเสียหายจากการใช้งาน แม้จะอยู่ภายในเวลารับประกันก็ถือว่าไม่เข้าตามเงื่อนไขตามข้อ ๗ ของสัญญา เนื่องจากความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากการที่ผู้ฟ้องคดีทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ได้มาตรฐานตามหลักวิชา เห็นว่า ข้อเท็จจริงปรากฏว่าก่อนครบเวลาประกันความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๐ หนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๐ หนังสือลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ หนังสือลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๑ และหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องของอาคารที่ทำการศาล พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบแล้ว ต่อมา ผู้ฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๒ แจ้งว่า ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้เข้ามาแก้ไขซ่อมแซมนั้น มีบางรายการยังซ่อมไม่เสร็จ และบางรายการยังไม่ได้ซ่อม จึงให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไขซ่อมแซมให้แล้วเสร็จในเวลาที่กำหนด ปรากฏตามรายการความชำรุดบกพร่อง รวม ๔๔ รายการ ซึ่งซ่อมเสร็จแล้ว ๑๕ รายการ ซ่อมไม่เสร็จ ๑๑ รายการ และยังไม่ซ่อม ๑๘ รายการ ซึ่งรายการที่แก้ไขซ่อมแซมไม่เสร็จนั้น เช่น รอยแตกกร้าวรอบบริเวณอาคารศาล เพดานห้องพักทนายความที่มีน้ำรั่ว รอยแตกกร้าวระหว่างเสากับพื้นด้านหลังอาคารศาล รอยแตกกร้าวด้านหน้าอาคาร บันไดทางขึ้นด้านหน้าอาคารและหลังอาคาร หลังคาอาคารที่รั่วซึมภายในห้องพิจารณาคดีที่ ๓ และภายในห้องคุมประพฤติ ซึ่งเป็นความชำรุดบกพร่องที่เกิดจากการก่อสร้างที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้ไม่เรียบร้อยทั้งสิ้น แต่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้แก้ไขซ่อมแซม กรณีจึงรับฟังได้ว่า มีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นจริงและอยู่ในความรับผิดชอบของผู้ฟ้องคดีที่ต้องแก้ไขความชำรุดบกพร่องของงานตามข้อ ๗ ของสัญญา อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงฟังไม่ขึ้น

(๓) กรณีความชำรุดบกพร่องของถนนทางเข้าอาคารศาลจังหวัดนาทวีและผิวจราจรทั่วบริเวณศาลและบ้านพัก นั้น ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ศาลจังหวัดนาทวีมีหนังสือลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๒ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีซ่อมแซมถนนโดยรอบอาคารศาล ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกับการก่อสร้าง



/อาคารชุด...

อาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการศาลยุติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ทำให้มีรถบรรทุกวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้างที่มีน้ำหนักมากวิ่งเข้าออกบริเวณรอบอาคารศาลอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นเหตุให้ถนนรอบอาคารศาลชำรุดเสียหาย นั้น เห็นว่า ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนาทวีได้มีหนังสือลงวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๐ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ว่า ถนนทางเข้ารอบบริเวณศาลยุบตัวทรุดลงตลอดแนวทางและพังแล้วหลายจุด ซึ่งเกิดจากการใช้วัสดุไม่ถูกต้อง หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งวิชา จึงรับฟังได้ว่าความชำรุดบกพร่องของถนนรอบบริเวณศาลเกิดขึ้นก่อนเดือนตุลาคม ๒๕๕๐ ซึ่งอยู่ภายในเวลารับประกันความชำรุดบกพร่องในวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๑ และเกิดขึ้นก่อนมีก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการศาลยุติธรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๑ และปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตามสัญญาเลขที่ ๕๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ และสัญญาเลขที่ ๒/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ความเสียหายของถนนรอบบริเวณศาลจึงไม่ได้เป็นผลมาจากการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยตามที่ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของถนนทางเข้าอาคารศาลจังหวัดนาทวีและผิวจราจรทั่วบริเวณศาลและบ้านพัก เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีหนังสือลงวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีแก้ไข แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการจึงเป็นการประพฤติดิฉินสัญญาข้อ ๗ อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้จึงฟังไม่ขึ้น

จากเหตุผลที่วินิจฉัยข้างต้น เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่แก้ไขความชำรุดบกพร่องของงาน ซึ่งเกิดจากความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือทำไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ถือเป็นกรณีที่พัสดุที่ซื้อหรือจ้างทำให้เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง และไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จำหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจ้างไม่ได้มาตรฐาน หรือวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทำให้งานบกพร่องหรือเสียหายอย่างร้ายแรง ตามข้อ ๑๔๕ ทวิ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจออกคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงานได้ภายหลังจากได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้ฟ้องคดีและรับฟังความเห็นของคณะกรรมการพัสดุ ตามข้อ ๔ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทำงาน ทั้งนี้ ตามนัยข้อ ๓๘ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ และการที่ผู้ฟ้องคดีถูกสั่งให้เป็นผู้ทำงาน เกิดจากการกระทำของนายขวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ซึ่งมีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงมีอำนาจสั่งให้นายขวลิต บุญชัยวัฒนา เป็นผู้ทำงานด้วย ตามข้อ ๑๔๕ ฉ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบข้อ ๔ ของระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วย



/การพัสดุ...

การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ โดยก่อนออกคำสั่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีหนังสือ ที่ ศย ๐๒๑/๖๓๓๓ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ และหนังสือ ที่ ศย ๐๒๑/๖๓๓๘ ลงวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ขอให้ ผู้ฟ้องคดีและนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ชี้แจงข้อเท็จจริงการที่ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาภายในเวลาที่กำหนด ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ มิฉะนั้น จะถือว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ทำงาน และผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ทราบ อันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับมูลเหตุ ในการพิจารณาการเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๓๘ วรรคหนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ รับฟังความเห็นของของคณะกรรมการพัสดุ แล้วเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีและนายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการของผู้ฟ้องคดี ไม่แก้ไข ความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จึงมีคำสั่งสำนักงานศาลยุติธรรม ที่ ๔๓๘/๒๕๔๙ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๔๙ ให้ผู้ฟ้องคดีและ นายชวลิต บุญชัยวัฒนา กรรมการผู้จัดการบริษัท พีวเจอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นผู้ทำงาน จึงเป็น คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย
พิพากษายืน

นางสมาลี ลิ้มป้อวาท
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

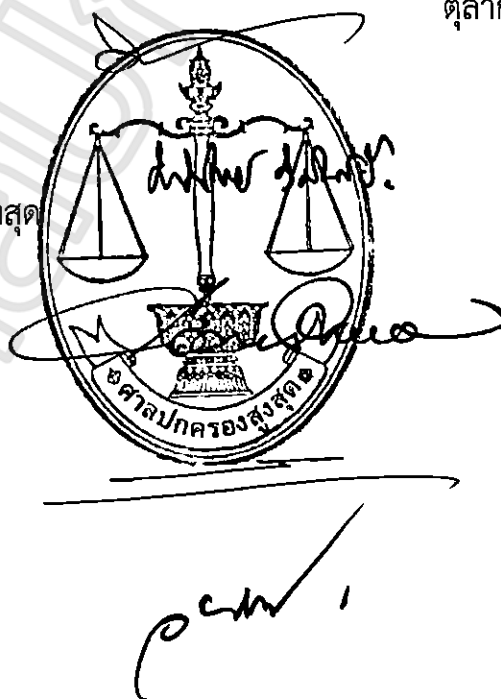
ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายมานิตย์ วงศ์เสรี
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายไชยเดช ตันติเวสส
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายสัมฤทธิ์ อ่อนคำ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวุฒิชัย ไทยเจริญ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสมมาศ รัฐพิทักษ์สันติ

